

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1237/2532

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นางเอนคุ จิตตะเกษม	โจทก์
นายสมชายหรือล้าน พุทธรักษา	จำเลย
นางเอนคุ จิตตะเกษม โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า คดีนี้จำเลยกับพวกอีกหลายคนซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ใช้อาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามดักยิงโจทก์ร่วมกับพวกในเวลากลางวันโดยใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะทำให้โจทก์ร่วมได้รับบาดเจ็บสาหัส และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุ้มกันโจทก์ร่วมบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนจำเลยกับพวกกระทำโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลย ทั้งที่สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ห่างจากด่านตำรวจทางหลวงไม่เกิน 1 กิโลเมตร เป็นการกระทำที่สะท้อนขวัญและความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมากสำหรับผู้ร่วมกระทำผิดซึ่งยังหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตำบลที่เกิดเหตุเป็นผู้มีอิทธิพลสูง บรรดาผู้เห็นเหตุการณ์แม้กระทั่งคนขับรถของโจทก์ร่วมซึ่งอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุยังไม่กล้าให้การถึงจำเลยโดยเฉพาะคนขับรถของโจทก์ร่วมนั้นทราบและรู้จักคนร้ายดีว่าเป็นใครได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนขณะที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลว่าจำคนร้ายได้ แต่เมื่อให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานอัยการได้กลับคำให้การและไม่ยอมชี้ตัวผู้ต้องหาเพราะเกรงกลัวอิทธิพล นอกจากนี้จำเลยกับพวกยังได้พยายามขัดขวางมิให้พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มาเบิกความต่อศาลขณะนี้โจทก์ร่วมสืบทราบว่าพวกของจำเลยมีแผนการที่จะประทุษร้ายต่อชีวิตโจทก์ร่วมและบุตรของ

โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงต้องหลบมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ หากพิจารณาคดีนี้ที่ศาล
จังหวัดจะเชิงเทราอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณา น่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบ
หรือเหตุร้ายต่อพยานและโจทก์ร่วมได้ เพราะขณะนี้แม้แต่ที่บ้านของโจทก์ร่วมเอง
ทางกองกำกับการตำรวจภูธร 2 ก็ยังต้องส่งกำลังคุ้มกันบรรดาญาติและบุตรของ
โจทก์ร่วมไม่ต่ำกว่า 20 คน ซึ่งทางครอบครัวของโจทก์ร่วมต้องอยู่ในฐานะที่ลำบาก
อย่างยิ่ง โปรดอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาที่ศาลอาญาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 46)

จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 47)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 32, 80, 83, 91, 288, 289, 371 ฯลฯ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8
ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา นางเอนคุจิตตะเกษม ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ร่วมยื่นคำร้อง
ดังกล่าว (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอพียงว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณา หรือน่า
กลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นจึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

วิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณา หรือน่า
กลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้นจึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>